

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1393/2532	นายฉัตรชัย ชฎาธร	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	บริษัทประกันภัยศรีเมือง จำกัด	โจทก์
	ธนาคารศรีนคร จำกัด กับพวก	จำเลย
	บริษัทประกันภัยศรีเมือง จำกัด จำเลย รวม	

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยร่วมฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยวิธีปิดหมาย(อันดับ 237)

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นหมายเรียกบริษัทประกันภัยศรีเมืองจำกัด เข้าเป็น
จำเลยร่วม ตามคำร้องของจำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ในฐานะผู้รับมรดกของนาย
เจริญ สุพรรณพงศ์ และจำเลยร่วม ร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 244,156 บาท โดยให้
จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 รับผิดชอบชดใช้เงินจำนวนดังกล่าว แต่ไม่เกินทรัพย์สินมรดกของนาย
เจริญ สุพรรณพงศ์ที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ได้รับ และสำหรับจำเลยร่วมนั้น ให้รับผิดชอบ
จำนวนไม่เกิน 222,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน
ดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ในฐานะผู้รับมรดกของนายเจริญ สุพรรณพงศ์ และจำเลยร่วมร่วมกันชดใช้เงินให้แก่โจทก์จำนวน 189,156 บาท โดยให้จำเลยร่วมรับผิดชอบไม่เกิน 161,156 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยร่วมฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 229,227)

จำเลยร่วมได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 191,203)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยร่วมหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จำเลยร่วมต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยร่วมหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จำเลยร่วมต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เจียร ยุงทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>